

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין

פ/25/3097

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – הגבלת סכום ההשתתפות העצמית בתכשיר מרשם),

התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 21ה. 1. בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994,¹ אחרי סעיף 21ד יבוא:

"הגבלת סכום 21ה. קופת חולים או בית מרקחת המספק למבוטח ההשתתפות העצמית בתכשיר מרשם מטעם קופת חולים, לא יגבו מהמבוטח תשלום השתתפות עצמית בעד התכשיר מרשם בסכום הגבוה ממחיר השוק של התכשיר האמור; לעניין סעיף זה –

"בית מרקחת" ו"תכשיר מרשם" – כהגדרתם בפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א–1981;²

"מחיר שוק" – כהגדרתו בסעיף 16 לחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע, התשע"א–2011.³

דברי הסבר

במסגרת התחרות העסקית וכניסת תרופות גנריות לשוק הרוקחות, מחיר התרופה בשוק הוא לעיתים נמוך משיעור ההשתתפות העצמית על התרופה המשולמת לקופת החולים או לבית מרקחת מטעם קופת חולים במכירת תכשיר מרשם, וזאת בשל ההשתתפות העצמית המינימלית שקופות החולים גובות עבור כל תרופה.

בשל כך, מוצע שקופת חולים, או בית מרקחת המספק למבוטח תכשיר מרשם מטעם קופת חולים, לא יגבו תשלום השתתפות עצמית מהמבוטח בסכום הגבוה ממחיר השוק של תכשיר המרשם. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר וקבוצת חברי הכנסת (פ/19/2645), על שולחן הכנסת העשרים ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר (פ/20/764 ; פ/24/736) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר (פ/25/1855) ועל ידי חבר הכנסת ואליד אלהואשלה (פ/25/2407). הצעת החוק זהה לפ/24/736 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ז' בניסן התשפ"ג (29.03.2023)

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 156.

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ' 694.

³ ס"ח התשע"א, עמ' 806.